

CONCEPTO JURÍDICO No. CJ-2026-063

ASUNTO: Constitución y oponibilidad de garantía mobiliaria sobre inventario como respaldo de obligaciones crediticias.

CONSULTANTE: Agroinsumos del Oriente S.A.S.

FECHA: 5 de septiembre de 2026

ELABORADO POR: Peña Uribe Abogados S.A.S.

I. PLANTEAMIENTO DE LA CONSULTA

La sociedad consultante solicita concepto jurídico sobre la viabilidad de constituir una garantía mobiliaria sobre el inventario rotativo de insumos agrícolas de su propiedad, con el fin de respaldar una obligación crediticia adquirida con una entidad financiera, así como sobre los requisitos para su oponibilidad frente a terceros.

II. NORMATIVIDAD APLICABLE

Resulta aplicable al presente caso la Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se regulan las garantías mobiliarias, así como el Decreto 1074 de 2015 en lo relacionado con el funcionamiento del Registro de Garantías Mobiliarias administrado por Confecámaras.

III. ANÁLISIS

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 1676 de 2013, el inventario, incluyendo bienes fungibles y de género variable, puede ser objeto de garantía mobiliaria sin necesidad de que los bienes se encuentren individualizados de manera específica, siempre que sea posible identificar la categoría o clase de bienes gravados.

La garantía se constituye mediante contrato de garantía mobiliaria, el cual no requiere elevarse a escritura pública salvo que las partes así lo dispongan, y produce efectos entre las partes desde su celebración. No obstante, para que la garantía sea oponible frente a terceros, resulta indispensable su inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias, trámite que además determina la prelación en el pago frente a otros acreedores garantizados sobre el mismo bien.

Dado que se trata de un inventario rotativo, se recomienda pactar expresamente en el contrato de garantía la extensión del gravamen a los bienes que sustituyan o se incorporen al inventario original, así como a los productos derivados de su transformación o enajenación, de forma que la garantía se mantenga vigente pese a la naturaleza cambiante del bien gravado.

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, la entidad acreedora podrá hacer efectiva la garantía a través del procedimiento de ejecución especial previsto en la misma ley, que incluye la posibilidad de adjudicación directa o venta del bien gravado, sin perjuicio del derecho del deudor a oponerse dentro del trámite correspondiente.

IV. CONCLUSIÓN

Con base en el análisis expuesto, resulta jurídicamente viable constituir una garantía mobiliaria sobre el inventario rotativo de la sociedad consultante, siempre que se realice la correspondiente

inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias para efectos de su oponibilidad frente a terceros.

El presente concepto se emite con fines exclusivamente orientativos y no constituye una asesoría vinculante para casos concretos que requieran valoración probatoria adicional.

Bucaramanga, 5 de septiembre de 2026.

Firma del abogado responsable del concepto